經濟發展局　蕭富仁副局長：

剛才兩位科長也有補充說明，因為這是全國第一個由地方自行制定的自治條例，如果中央沒有明確規範，我們就必須依照地方自治權處理，而地方自治條例能訂定的處分上限就是十萬元。剛剛議座也提到，既然如此，不如全部都直接拉到十萬元的上限。罰鍰與距離的部分，最後都要交由議會審議，市府會依照議會審議結果來執行。

剛剛也提到都市計畫法，關於設立場所的部分，以前休閒活動場館屬於「登記與管理分離」制度，也就是只要符合商業登記規定就能登記；但自治條例通過後就是「強制實質登記」，必須符合都市計畫法、使用分區、建築物使用類組等規定才能登記。至於外界提到的「玻璃穿透性」要求，目前法規並無明文規範，因此也不能強制要求一定要使用穿透性玻璃，只能回到既有的建築及消防等法規來看。另外，若場所涉及賭博或出現未滿 18 歲進入的情形，除了自治條例的行政處分之外，原本兒少法與刑法的處罰本來就會同步適用，所以會形成行政法加刑法的「雙軌並行」。

至於聯合稽查，目前已經在做，未來自治條例通過後，也會正式納入定期與不定期的聯合稽查機制，第七條第三項已有明文規範，如果拒絕稽查也會有處分。最後是大家關心的「總量管制」問題，目前會分階段處理。第一階段是先把行業納入管理，以前不需要登記、登記地點與實際營業地也未必相同；現在強制要符合使用分區、建管、消防等規定才能登記。第二階段才會評估到底需要多少家，整體量是否需要控管，這部分還需要通盤檢討。以上針對各位的意見再次說明。

教育局　簡文達專門委員：

主辦機關、副局長、議員以及各位鄉親大家好。我這邊和旁邊的校長共用發言時間，所以總共是六分鐘。教育局的立場，一定是以「校園周邊的安全與環境維護」為最高原則。當初中央在制定兒少相關法規時，就有針對距離問題做過討論，因此訂出二百公尺以上的規範。

在全國都還沒有自治條例的情況下，經發局引用兒少法二百公尺作為草案條文，我們可以理解。而目前公聽會開放，各界也提出像五百公尺或一千公尺等不同意見。以教育局或學校的角度來說，二百公尺、五百公尺或是一千公尺，只要能更保障校園安全，都是好的；站在市府整體角度，二百公尺以上就是「符合法規」，但當然距離越大，對孩子越有保障，只是也需要兼顧產業發展。今天大家提出五百公尺的

建議，我們會尊重，也會把所有意見蒐集起來，後續交由市府整體研議與議會審議。

南新國中　黃美芳校長：

主席、各位先進大家好，我是南新國中，第一次發言。從學校與家長的立場來看，只要具有賭博風險的場館設施，當然是離學校越遠越好，也能避免家長擔心。學生平常出入學校附近的環境，不一定真的會進到場館裡，但若周遭環境太複雜，對孩子來說還是不宜，所以我也呼應蔡議員所提的，我認為至少要五百公尺以上。

但是距離的設置應該因地制宜，因為休閒活動場館裡面，其實有一般純休閒性的業態，也有具有博弈性質、具賭博風險的類型，我覺得應該要分開看。一般休閒類二百公尺也許沒有問題，但若是涉及博弈或有賭博風險的場館，距離應該再加大。這樣的分流規範，不會影響純休閒產業的生存，也能對學校周邊的安全形成保護。學生學習力快，環境若太複雜確實不適合，因此切割處理，對產業與教育來說可能都是更好的做法。以上建議，謝謝。

司儀：

謝謝校長跟專委。還有這邊這位現場朋友，他剛剛先舉手的我們請他先發言。

與會者：

我有一個額外建議，住宅區是否可以設立補習班？住宅區是否可以設立一般個人補習班？

經濟發展局　蕭富仁副局長：

我們等等回應，您先說完。

與會者：

因為孩子每天這樣出入，真的會影響到我生活；還有一種情況是，他們的客人把車直接停在我家門口，影響我們進出。平常他們在裡面吵吵鬧鬧、唱歌聲音很大，結果補習班那邊也用麥克風喊來喊去，對住在隔壁的住戶來說真的很困擾。所以我就把這個問題一併提出來，因為它其實跟文教區、住宅區的環境品質是有關聯的。到底這樣的場所

可不可以設在住宅區？這部分我們很在意，也希望主管單位明確說明。

司儀：
好，謝謝，再請這位先生。

新東國中　鄭光佑校長：
我是新東國中校長，第一次發言。學校的立場和美芳校長相同，從學校管理的角度來說，學區周邊的環境愈單純，對學生的管理與預防工作就愈輕鬆。現在 15 歲以下的孩子多半需要「他律」，還無法完全自律，尤其有些家長工作忙碌，放學後孩子在社區、返家途中，很容易因為好奇或覺得好玩而被吸引；因此預防永遠比事後處理更重要。如果法規能在源頭上做好限制，也更期待未來公部門能多一道把關，讓孩子的管理與發展有更安全、更健康的環境。我們從小就聽過「孟母三遷」的典故，當環境不適合，就應該搬離，就是希望孩子能在更好的環境中成長。也希望我們的教育環境能愈來愈好。感謝各位。

司儀：
謝謝校長 謝謝

忠政里　里民：
各位長官、來賓大家好，我是忠政里里民。我剛看第七條的條文與說明，規定未滿 18 歲不能進入營業場所，那為什麼不能進去？因為在法條的定義裡，能禁止 18 歲進入的，多半是色情場所、酒家、特種咖啡等行業。所以當你們訂 18 歲不得進入時，就等於把休閒活動場所也往同樣的方向連結了，變成好像是壞場所才需要這樣限制。否則，如果這真的是很好的休閒場所，設在我家旁邊也沒關係啊。
現實是，很多人打麻將會吵到鄰居，阿公阿嬤、爸爸媽媽跟孫子打都會吵，有的人怕吵到人，就會去偏僻地方玩。我今天去爬山，我朋友也跟我說，過年就是要跟家人好好打麻將。如果有一個不會吵到別人的地方可以去，其實也很好。
所以，距離怎麼設都不是問題，大家現在反對的真正原因是「管理沒有做好」。管理沒做好、取締沒落實，才產生很多弊端、大家都怕、都不希望設在住家附近。否則，如果是好的場所，就算開在家旁邊，我也覺得沒關係，我還可以帶家人去玩，也不會吵到別人。另外，如

果你說這是正常的休閒遊戲，那阿公阿嬤帶 15 歲或 13 歲的孩子去打麻將，警察去抓時，小孩也要被抓？這也不合理吧。所以照理講，如果它是正常的遊戲，應該在家長陪同下，不應該限制年齡，不管幾歲都能進去；因為那就是一般休閒活動。以上。

司儀：
謝謝，那現場今天有參與業者想要跟我們分享看法嗎？

蔡育輝　議員：
我服務百姓，這是我最後一次發言。剛才聽科長說到，像當舖以前也能開在住宅區，現在不行了，這就是市政府自己可以管理、可以決定的事。今天刑警大隊都不講話，我也提醒一下，今年審預算你們要注意，因為你們常說抓不到，但又都不願意在公開場合說清楚。
管理條例第四條寫的是商業區，里長也說住宅區不要設，這其實中央沒規定死，是市政府自己有權決定的。今天如果大家都覺得住宅區不宜設，就可以明文寫在條例裡。還有總量管制也是可以做的，分區管制也可以做。像永康、安南人口比較多，可以多幾家；我們這邊人口越來越少，卻要設那麼多間，這合理嗎？這沒道理啊。你們完全可以依照地方狀況自行管理。我舉外送業的例子，外送業的自治條例以前沒訂，後來市政府訂了要保險、不得抽成過高等規定，結果中央不同意，被外送公司告，市政府也都告輸了。這些例子就是告訴大家：法規要訂得穩、訂得能執行，不然寫出來沒用。
剛才很多人都說住宅區不要設店，應該去商業區。就像我去日本看到的，人家的麻將館很大、很透明、乾乾淨淨，外面從玻璃就看得一清二楚，真的像休閒娛樂；大陸也是，明亮整潔。我們這邊的電子遊藝場、德州撲克、麻將館，看起來暗暗的、粉味很重、燈光閃爍，讓人覺得好像會有人坐檯一樣。家長看到會安心嗎？所以如果業者真的想經營，是不是能像便利商店那樣，明亮透明、大家都看得到？那才叫公開、那才叫休閒娛樂，這也是剛剛很多人說的，我只是整理一下。我也不多說了，等等還要回議會。我講那麼多，都是希望法令能訂得實際、訂得好。議會支持降稅，我也在催，房屋稅要降、地方要照顧。今天看到家長、學校講出真正的心聲，我覺得很好，這才是公聽會該有的樣子，大家有話直說，不怕誰、不吃誰。但是刑警大隊全程沉默，我還是要說一句：我沒有亂說。最後我說了四、五次，都沒有人幫我鼓掌，枉費我準備這麼久。（掌聲）

司儀：
謝謝議員。我們是不是請警察局來回應一下。

刑事警察大隊　林威廷副大隊長：
謝謝議座給我機會發言，我是林副大隊長。這邊簡要說明警方的執法態度與方式。警察機關負責查緝賭博，我們一律依法辦理，主要依刑法第 266 條、第 268 條，以及社會秩序維護法相關規定處置。執法並不會因自治條例的通過與否而有所不同。
現行的查緝來源，多半來自賭客、家屬、鄰里鄰居的檢舉，我們接獲情報後便會進行調查、蒐證，並將結果移送檢察官後續偵辦。這是目前的作業流程，屬於不同單位間的分工：有的負責立法，我們負責執法，兩者互不牴觸。另外提供今年度台南市警察局的查緝數據供參考：全市查獲大賭場案件共 31 件，其中涉及休閒場館的案件為 4 件，約占 13%。以上說明，謝謝。

司儀：
謝謝副大隊長，有請主席。

經濟發展局　蕭富仁副局長：
以上所提的，針對所謂提到的補習班可否在住宅區，請問都發局的代表有來嗎？

司儀：
都發局今日請假。

經濟發展局　蕭富仁副局長：
針對剛剛里民詢問補習班是否能在住宅區設立，依照都市計畫法及臺南市施行細則的規定，補習班目前在住宅區是「可以」設立的；法規並未禁止。不過，實際營運仍須配合道路與交通管理，例如接送動線、停車問題等必須落實。此部分因與今日主題較無直接關聯，故先行說明法規面是允許的。
至於各位關心的距離問題，今天草案採用二百公尺是基於產業現況與公共利益間的折衷；但剛才包含校長、里長與議員都提出希望距離能

更嚴格，例如五百或一千公尺，這些意見我們會完整紀錄，後續都會送議會審議，並依議會最後決議辦理。
另外，有校長提到應區分一般休閒業態與具有賭博風險的特別類型，目前自治條例第三條確實僅針對麻將、棋牌、德州撲克等特性明確納入管理，而一般桌遊等屬於一般休閒類，仍回歸一般商業登記規範，不在本自治條例的強制登記範圍。
最後，關於稽查部分，自治條例已有明定，現行也採聯合稽查機制進行。而總量管制目前尚未列入條文，需進一步評估整體需求與產業量體，若未來具備可行性，再以較嚴謹方式研究是否納入管理。以上說明。

蔡育輝議員：
建議先訂總量管制規定。

經濟發展局　蕭富仁副局長：
當鋪是特許項目，我想總量管制應該回歸到要有更嚴謹態度去審視，而且它們沒有規定距離限制。

經濟發展局　蕭富仁副局長：
相關管制作為若要進一步強化，必須透過更嚴謹、完整的檢討程序，才能合理地納入條文中。也因此，今天各位所在意的距離規範、實質管理方式，我們都會完整紀錄並據以調整後續草案。至於住宅區能否設置的問題，仍回到都市計畫法臺南市施行細則的規範。目前施行細則經過修正後，已具備「負面表列」的管理方式，未來休閒活動場館的定位與性質若經明確認定，也會依照施行細則予以限制。因此，住宅區的部分會在後續與都發等相關局處共同研議、再明確化規範，使管理更落實，也讓業者有更清楚的依循方向。

蔡育輝議員：
就針對我們都市計畫法去規定嘛。

經濟發展局　蕭富仁副局長：
針對剛才不少里長、議員以及與會者所關心的住宅區不得設置的問題，我們都會完整列入今天的會議紀錄。原則上，這類涉及區域使用

的判定，仍須回到「都市計畫法臺南市施行細則」的規範，由施行細則所列的負面表列與用途管制作為依據。

蔡育輝議員：

剛剛科長其實有說，縣市政府是可以自己決定的。依照現在都市計畫法施行細則裡的負面表列，像酒店、特種行業本來就不能在住宅區設立。里長剛才也明確表示，希望住宅區不要設置這類場所。

而且按照你們剛剛的說明，最後一項寫得很清楚：「其他由本府認定不宜設置的場所」也可以列入。既然如此，既然我們是全國第一個制定這個自治條例的縣市，那就更應該把標準訂清楚、做出示範。麻將、德州撲克、棋牌這些行業本身就有可能造成住宅區安寧的疑慮，那就建議市政府應該明確把它列為住宅區不得設置的行業。既然地方政府有權制定，就應該主動把關。

經濟發展局　蕭富仁副局長：

休閒活動場館未來都必須同時符合都市計畫法、區域計畫法、建築法以及消防法等相關規定。至於該場所所屬的建築使用類型是否適合、能不能設於住宅區內，也都要依照現行的都市計畫法臺南市施行細則來認定。

臺南市家長協會　廖啓舟副理事長：

我是臺南市家長協會代表，今天第一次發言，但上次公聽會也有參與。我覺得現場很多問題都重複到，主要原因是有些民眾不知道上次公聽會的討論結論，再加上有些內容大家不了解、也不知道有不同選項，所以造成今天現場需要一再解釋。

第一點，上次公聽會中，法制處已經有回覆「不得設在住宅區，原則是設在商業區」，但今天還是有很多人不知道。建議市府後續能公布一份上次公聽會的彙整結論，讓大家知道到底哪些已經討論過，也避免誤會或重複爭議。第二點，關於距離的部分，我們家長原本理解只有照兒少法 200 公尺，因此也只能支持 200 公尺。但是今天才知道原來自治條例可以訂得更嚴格，包括 500 公尺、一公里也都有可能。既然如此，我在了解選項後，支持距離提高到 500 公尺，這樣對學校安全會更有保障。

第三點，我想提出新建議，休閒活動場館是否可以規範不得在「一樓店面」形式營業。因為孩子上下學會經過一樓沿街店面，太顯眼、太

容易接觸，在觀感與風險上都比較高。如果能規範不得在一樓開設，會減少學生暴露在相關環境的機會。
第四點，上次公聽會也有很多業者到場，反映到「商業競爭」的問題。議員今天也提到，市府其實可以透過自治條例去做一定程度的限制，而商業市場本身也會自然淘汰不適合的。這部分建議是否也能納入討論，避免過度放任而影響社區或學生環境。以上是家長協會的意見，感謝大家。

司儀：
謝謝副理事長發言。

經濟發展局　蕭富仁副局長：
謝謝副理事長。今天會舉辦這場公聽會，是因為市府依照產業需求、地方反映以及議會要求提出自治條例草案。條例的核心立場是休閒活動場館本來就不得有賭博行為，但因為這類行業風險較高，因此需要以自治條例進一步規範。目前草案採二百公尺距離，但剛剛從議員、家長會、校長、里長到市民朋友，都提出希望加嚴距離的意見，以及包含是否能限制不得設於住宅區、是否可規範不得在一樓營業、是否應設穿透性玻璃避免封閉、不利外部監督等等。這些意見市府都會逐字紀錄，彙整後一併送議會審議，最終距離與條件仍以議會審議結果為主。後續如果各位還有書面意見，也都可以再提供。因時間關係，今天公聽會先告一段落，再次感謝各位長官、議員、里長及與會市民的參與。

司儀：
謝謝主席與所有參與貴賓，再次感謝大家，臺南市政府也會廣納大家的建議，讓台南變得更好，謝謝。

臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會提案

類別	法規	編號	5	提案單位	臺南市政府(經濟發展局)	中華民國 114 年 10 月 16 日 府經商字第 1141442891 號
案由	擬具「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，敬請審議。					
說明	一、為加強管理本市自助選物販賣機，亦即俗稱之夾娃娃機，規範自助選物販賣事業之經營地點與應遵守之相關規定，以保障兒童及少年身心健全發展，爰擬具本自治條例草案。 二、本案前經臺南市議會於 114 年 4 月 25 日決議撤案(臺南市議會 114 年 5 月 2 日南議法規字第 1140002768 號函)，另經蒐集各方意見並調整後，並經 114 年 10 月 14 日第 719 次市政會議審議通過。 三、檢附「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」制定草案(含總說明、逐條說明及草案條文)1 份。					
辦法	敬請貴會審議。					
審查意見	照案通過，詳審查結果對照表。					
大會決議	照審查意見通過。					

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提5)　審查日期：114年12月02日

條文	審查意見
第一條　為規範本市自助選物販賣事業，特制定本自治條例。	照案通過。
第二條　本自治條例之主管機關為本府經濟發展局。	照案通過。
第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、自助選物販賣機：指提供消費者利用電氣與機械手臂或其他相當方式，依保證取物及對價原則取得商品，並經經濟部依電子遊戲場業管理條例評鑑為非屬電子遊戲機之遊樂機具。 二、自助選物販賣事業：指經營自助選物販賣機供消費者支付對價消費與娛樂之事業，包含自助選物販賣事業場主及自助選物販賣事業台主。 三、自助選物販賣事業台主(以下簡稱台主)：指擺放商品於自助選物販賣機內而營業者。 四、自助選物販賣事業場主(以下簡稱場主)：指實際提供場域之事業負責人，設置自助選物販賣機供台主擺放商品營業者。	照案通過。
第四條　自助選物販賣事業應辦理公司或商業登記。但依商業登記法第五條得免辦理之小規模商業，不在此限。 營業場所應符合都市計畫法、區域計畫法、國土計畫法、建築法及消防法等法令規定。	照案通過。
第五條　場主應檢附營業場所距離國民中小學五十公尺以上之證明文件，向主管	照案通過。